

9 개인정보(파일)의 파기

근거	· 개인정보 보호법 제21조(개인정보의 파기) · 개인정보 보호법 시행령 제16조(개인정보의 파기방법) · 표준 개인정보 보호지침 제10조(개인정보의 파기방법 및 절차) · 표준 개인정보 보호지침 제11조(법령에 다른 개인정보의 보존) · 표준 개인정보 보호지침 제55조(개인정보파일의 파기) · 표준 개인정보 보호지침 제56조(개인정보파일 등록 사실의 삭제) · 교육부 개인정보 보호지침 제22조(개인정보의 파기 방법 및 절차)
추진시기	· 보유기간 경과 시, 이용 목적 달성 시, 사업의 종료 시, 서비스의 폐지 시 등
세부 추진내용 (준수사항)	■ 파기기준(시기) - 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이(5일 이내) 그 개인정보를 파기하여야 함 - 단, 공공기록물법 및 다른 법률에 보존기간이 있으면 그 법률에 따라 보존 (법령에 따른 보존 시 해당 개인정보는 다른 개인정보와 분리 저장·관리) ■ 파기방법: 복원, 재생이 되지 않도록 파기 ○ 개인정보 전체를 파기하는 경우 - 완전파괴(소각, 파쇄 등) - 전용 소자장비를 이용하여 삭제 - 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행 ○ 개인정보 일부만을 파기하는 경우 - 전자적 파일 형태: 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 · 감독 - 기록물, 인쇄물, 서면 등: 해당 부분을 마스킹, 천공 처리 ■ 파기절차 ① 파기 검토 보존 여부 확인 → ② 파기 승인 개인정보 보호책임자 파기 승인 → ③ 파기 실시 복원 불가능한 방법으로 파기 → ④ 기록·관리 파기 사항 기록·관리 → ⑤ 결과 확인 개인정보 보호책임자 파기 결과 확인 ○ 개인정보(개인정보파일의 일부) 파기 - 개인정보 파기 내부결재(개인정보 보호책임자의 승인) 후 파기 실시 - 결재 공문에 파기 사항 기록: 개인정보명칭, 자료의 종류, 파기진수, 파기사유, 파기방법, 파기일, 개인정보취급자 등

	○ 개인정보파일 파기(완전 파기 시) <table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 349 1121 461">- ‘개인정보파일 파기 요청서’ 작성 및 승인 요청(결재) (교육부 개인정보 보호지침 [별지 제9호 서식])</td><td data-bbox="1121 349 1390 461">개인정보취급자</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="384 501 1121 600" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr> <td data-bbox="384 501 1121 600">- 파기 요청 검토 및 승인 · 반려</td><td data-bbox="1121 501 1390 600">개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="384 640 1121 824" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr> <td data-bbox="384 640 1121 824">- 승인 시 개인정보파일 파기 실시 - 개인정보파일 파기 결과 보고 - 개인정보보호 종합지원시스템(intra.privacy.go.kr)에 해당 개인정보파일 파기(삭제) 요청</td><td data-bbox="1121 640 1390 824">개인정보취급자</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="384 864 1121 1008" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr> <td data-bbox="384 864 1121 1008">- 개인정보파일 파기 결과 확인 - ‘개인정보파일 파기 관리대장’ 작성 후 결재 (교육부 개인정보 보호지침 [별지 제10호 서식])</td><td data-bbox="1121 864 1390 1008">개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="384 1048 1121 1160" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr> <td data-bbox="384 1048 1121 1160">- 개인정보보호 종합지원시스템에 파기 요청된 파일 승인 - 파기 결과를 반영한 개인정보 처리방침 변경 및 공개</td><td data-bbox="1121 1048 1390 1160">개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자</td></tr> </table>  유의사항 ☞ 당초 고지하고 동의 받는 경우 동의를 받았던 보유기간 경과 시 개인정보(파일) 파기 처리 ☞ 파기는 개인정보 보호책임자의 책임하에 수행 ☞ 다른 법령에 따라 파기하지 않고 보존해야 하는 경우에는 그 법적 근거를 명확히 하여야 함	- ‘개인정보파일 파기 요청서’ 작성 및 승인 요청(결재) (교육부 개인정보 보호지침 [별지 제9호 서식])	개인정보취급자	↓		- 파기 요청 검토 및 승인 · 반려	개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자	↓		- 승인 시 개인정보파일 파기 실시 - 개인정보파일 파기 결과 보고 - 개인정보보호 종합지원시스템(intra.privacy.go.kr)에 해당 개인정보파일 파기(삭제) 요청	개인정보취급자	↓		- 개인정보파일 파기 결과 확인 - ‘개인정보파일 파기 관리대장’ 작성 후 결재 (교육부 개인정보 보호지침 [별지 제10호 서식])	개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자	↓		- 개인정보보호 종합지원시스템에 파기 요청된 파일 승인 - 파기 결과를 반영한 개인정보 처리방침 변경 및 공개	개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자
- ‘개인정보파일 파기 요청서’ 작성 및 승인 요청(결재) (교육부 개인정보 보호지침 [별지 제9호 서식])	개인정보취급자																		
↓																			
- 파기 요청 검토 및 승인 · 반려	개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자																		
↓																			
- 승인 시 개인정보파일 파기 실시 - 개인정보파일 파기 결과 보고 - 개인정보보호 종합지원시스템(intra.privacy.go.kr)에 해당 개인정보파일 파기(삭제) 요청	개인정보취급자																		
↓																			
- 개인정보파일 파기 결과 확인 - ‘개인정보파일 파기 관리대장’ 작성 후 결재 (교육부 개인정보 보호지침 [별지 제10호 서식])	개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자																		
↓																			
- 개인정보보호 종합지원시스템에 파기 요청된 파일 승인 - 파기 결과를 반영한 개인정보 처리방침 변경 및 공개	개인정보 보호책임자 개인정보 보호담당자																		
별치 과태료	▶ 개인정보의 미파기(법 제21조제1항 위반) : 3천만원 이하의 과태료[법 제75조제2항제4호] ▶ 개인정보를 분리하여 저장·관리하지 아니한 경우(법 제21조제3항 위반) : 1천만원 이하의 과태료[법 제75조제4항제2호]																		
관련서류	▶ 개인정보(개인정보파일의 일부) 파기 기안문(예시) ▶ 개인정보파일 파기 요청서 ▶ 개인정보파일 파기 관리대장																		

9.1. 개인정보(개인정보파일의 일부) 파기 기안문 예시

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



○○학교



수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학년도 변경에 따른 개인정보(파일) 파기 실시

1. 관련

- 가. 개인정보 보호법 제21조(개인정보의 파기)
- 나. 개인정보 보호법 시행령 제16조(개인정보의 파기방법)
- 다. 표준 개인정보 보호지침 제55조(개인정보파일의 파기 절차)
- 라. 교육부 개인정보 보호지침 제22조(개인정보의 파기 방법 및 절차)

2. ○○학년도 변경에 따라 보유기간이 경과한 본교 개인정보(파일)를 다음과 같이 일괄 파기하고자 합니다.

개인정보(파일)명	자료의 종류	파기건수	파기일	파기방 법	파기사유	취급자
발전기금기탁자 (일부 파기)	서면	○○건	2020.3.5.	서면 파쇄	보유기간 경과(5년)	김○○
학교운영위원회 명부 (일부 파기)	서면	○○건	2020.3.5.	서면 파쇄	보유기간 경과(10년)	박○○
○○신청서 명단	서면	○○건	2020.3.5.	서면 파쇄	보유기간 경과(1년)	이○○

끝.

★

교장

협조자

시행 ○○학교-0000 (0000. 00. 00.) 접수 ()
우 00000 경상남도 ○○○ / http://www.
전화 000-0000 /전송 055-000-0000 / ○○○@○○○ / 비공개(5)

9.2. 개인정보파일 파기 요청 기안문(예시) 및 파기 요청서

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



○○학교



수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○ 개인정보파일 파기 실시

1. 관련

가. 개인정보 보호법 제21조(개인정보의 파기)

나. 개인정보 보호법 시행령 제16조(개인정보의 파기방법)

다. 표준 개인정보 보호지침 제55조(개인정보파일의 파기), 제56조(개인정보파일 등록 사실의 삭제)

2. **영재학급 운영**이 종료됨에 따라 본교에서 보유하고 있는 「**영재학생관리**」 개인정보파일을 불임과 같이 파기하고자 합니다.

불임 개인정보파일 파기 요청서 1부. 끝.

★

교장

협조자

시행 ○○학교-0000 (0000. 00. 00.) 접수 ()

우 00000 경상남도 ○○○ / http://www.

전화 000-0000 /전송 055-000-0000 / ○○○@○○○ / 비공개(5)

개인정보파일 파기 요청서

(교육부 개인정보 보호지침 별지 제9호 서식)

개인정보파일 파기 요청서

작성일	예시) 2020. 8. 20.	작성자	김철수 (개인정보취급자 또는 개인정보 보호담당자)
파기 대상 개인정보파일	영재 학생관리		
생성일자	2014. 3. 1.	개인정보취급자	김철수
주요 대상업무	영재 학생 현황 관리	현재 보관건수	00건 (정보 주체수)
파기 사유	영재 학급 운영 종료로 개인정보 파기		
파기 일정	2020. 8. 23.		
특기사항			
파기 승인일	2020. 8. 20.	승인자 (개인정보 보호책임자)	나교장 (서명) (전자결재 또는 서명)
파기 장소	○○ 학교 교무실		
파기 방법	신청서 파쇄 및 전자파일 완전삭제S/W로 삭제		
파기 수행자	김철수	입회자	김부장 (팀장, 부서장 등)
파기 확인 방법	입회하에 서면 및 전자파일 완전삭제 확인		
백업 조치 유무	없음		
매체 파기 여부	해당없음 (매체 불용 시 물리적 파괴, 전용소자장비처리, 완전삭제S/W)		

9.3. 개인정보파일 파기 관리대장

(교육부 개인정보 보호지침 별지 제10호 서식)

개인정보파일 파기 관리대장

[illegible]